

징 계 사 항

1. 제 목 : 겸직금지 위반

2. 징계대상자 : ★★★★★병원 사무직 4급 요양원무과장 나병인

3. 징 계 종 류 : 감봉

4. 징 계 사 유

위 직원은 '99. 3. 1. 공단에 사무직 4급으로 입사하였고, '13. 8.12.부터 '16. 6.30.까지 ★★★★★병원 HH부 JJ과장으로 근무하였으며, '16. 7. 1.부터 ★★★★★병원 ☆☆☆☆병원 ⊙⊙과장으로 요양병원의 원무 및 기타의 행정업무를 담당하고 있습니다.

가. 겸직금지 위반

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조와 「한국보훈복지의료공단법」 제13조에 따르면 공단의 상임임원과 직원은 그 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 상임임원이 이사장이나 국가보훈처장의 허가를 받은 경우와 직원이 이사장의 허가를 받은 경우에는 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있도록 규정되어 있습니다.

또한, 「복무규정」 제8조에는 '직원은 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 이사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다'고 되어있고, '16. 9.28. 개정 전 「임직원 행동강령」 제25조제8항에는 임직원은 월 3회 또는 월 6시간을 초과하여 대가를 받고 외부강의 등을 하려는 경우에는 미리 이사장(또는 소속기구장)의 승인을 받도록 되어 있으며, '16. 9.28. 개정 시 신설된 같은 조 제10항에는 임직원이 대학 등 교육기관에 6개월 1학기제로 운영하는 외부강의 등에 출강할 때에는 공단(소속기구별)과 사전에 협약이 체결된 교육기관에 한하여 실시할 수 있다고 되어 있으며, 「복무규정」 제6조에는 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정되어 있습니다.

그러므로 임직원이 겸직활동이나 월 3회(또는 월 6시간)를 초과하여 대가를 받고 외부강의 등을 하려는 경우에는 미리 이사장 또는 소속기구장의 승인을 받아야 하며, '16. 9.28.이후에는 외부강의 등을 규정하고 있는 「임직원 행동강령」이 개정됨에 따라 임직원이 대학 등 교육기관에 6개월 1학기제로 운영하는 외부강의 등에 출강코자 할 때에는 공단(소속기구별)과 사전에 협약이 체결된 교육기관에 한하여 출강 요청하여야 합니다.

또한, 대학 외부강의 등을 위하여 겸직 또는 외부강의 승인요청을 하였으나 이사장 또는 소속기구장이 검토 후 불가 통보를 한 경우에는 「복무규정」 제6조에 따라 외부강의 등을 시행해서는 안 될 것입니다.

그런데 정계대상자는 [표]와 같이 '16. 6.29.(1차) ◆◆대학교 ⊙⊙⊙과에서 '16. 2학기부터 '17. 1학기('16. 9. 1.~'17. 8.31.)까지 주 1회 3시간을 '재무⊙⊙⊙' 강의를 하겠다고 겸임교수 겸직 승인요청을 하였으나, 본사 ▷▷▷▷부로부터 강의준비 등으로 직무에 지장을 초래할 가능성이 있다는 사유로 승인불가('16. 9.28. 개정 전 임직원행동강령 제25조제5항에 의거) 통보(▷▷▷▷부-6027호, '16. 7.15.)를 받아 겸직활동을 하지 못하였습니다.

[표] 겸직활동 관련 경과사항

일자	경과사항	비고
'16. 6.29.	겸임교수 승인 요청 (서물류-6234호, '16. 6.29.)	겸직기관 : ◆◆대학교 ⊙⊙⊙과 겸직기간 : '16. 9. 1.~'17. 8.31. 겸직내용 : 재무⊙⊙⊙ 강의(주1회 3시간)
'16. 7.15.	승인 불가 통보 (▷▷▷▷부-6027호, '16. 7.15.)	강의준비 등 직무 지장 초래 ※ 임직원 행동강령 제25조 관련
'16.12.20.	겸임교수 승인 요청 (◆◆대 교무지원팀-3273호, '16.12.20.)	겸직기관 : ◆◆대학교 ⊙⊙⊙과 겸직기간 : '17. 3. 1.~'18. 2.28. 겸직내용 : 관료제론 강의(주1회 3시간)
'16.12.30.	승인 불가 통보 (서총무-12413호, '16.12.30.)	·강의준비 등 업무 지장 초래 ·협약 미체결 교육기관 출강 불가 ※ 임직원 행동강령 제25조 관련 ('16. 9.28. 개정)
'17. 3. 1.~	승인 불가통보에도 불구하고 겸임교수 활동	·강의과목 : 관료제론 ·강의시간 : 매주 수요일 14:00~17:00 ·강의수당 : 월 700천원

이후 '16.12.20.(2차) ◆◆대학교에서는 '17. 1~2학기('17. 3. 1.~'18. 2.28.) 주 1회 3시간 '관료제론' 강의를 위하여 징계대상자의 겸임교수 승인을 다시 요청하였고, ★★★★★병원에서는 사무직 4급의 겸직 승인에 관한 권한이 본사 **이사에게 위임되어 있으나 '16. 9.28. 임직원행동강령이 개정되어 공단 및 병원과 사전에 협약이 체결되지 않은 교육기관에 학기제 출강 자체가 불가능하다는 사유와 업무지장 초래 등으로 본사에 승인요청 절차를 생략하고 '16.12.30. 병원 @@실장 전결로 겸직승인이 불가능함을 통보하였습니다.

그러나 징계대상자는 2차례의 승인요청과 관련하여 공단과 병원의 승인불가 결정에도 불구하고 '17. 3. 1.부터 ◆◆대학교 ⊕⊕⊕과 겸임교수로 임용되어 월 \$\$\$천원 상당의 강의료를 받고 매주 수요일(오후 연차 사용) '관료제론' 강의 (14:00~17:00)를 실시하고 있는 것으로 확인되었습니다.

나. 겸직동의서 부적합 직인 날인

우리 공단 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제26조에는 공단 및 소속기관은 각 기관이 그 기관장의 직인을 가지도록 정하고 있으며, 같은 규정 제 28조에 따르면 이사장은 인장을 위조·변조하거나 부정하게 사용하지 못하도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 이를 위하여 같은 규정 시행세칙 제23조 및 제26조에 의거 모든 인장은 종류와 교부사유 등을 명시하여 인장대장에 등록하여야 하며, 직인의 관수책임자는 직인사용부에 날인할 문서의 번호, 제목, 발행 부수 등을 기입한 후에 날인하도록 정하고 있습니다.

또한, 같은 규정 제10조 및 제14조에 의하면 문서는 결재권자의 결재를 받아야 하며, 이사장은 업무의 내용에 따라 해당 업무를 담당하는 직원으로 하여금 위임전결하게 할 수 있으며, 그 위임전결 사항은 「위임전결사항운영세칙」이 정하는 바에 따라야 하고, 각 기관장의 명의로 발신하는 문서의 발신 명의에는 직인을 찍도록 정하고 있습니다.

따라서, 각 소속기구에서 직인을 날인하는 경우에는 해당 문서에 날인하는 직인의 사용용도(교부사유)가 적합한 것인지 확인하고, 직인 날인 대상문서가 위임전결기준에 따른 결재권자의 결재를 득하였는지 여부를 확인하여야 하며, 직인사용부에 날인할 문서에 관한 정보들을 기입하여야 할 것입니다.

그런데 징계대상자는 ◆◆대학교 겸임교수 겸직 요청이 승인되지 않아 겸직 동의서(◆◆대학교 겸임교수 임용 시 본 소속기구의 겸직 동의가 필수) 발급 전 결권자(본사 **이사)의 결재를 득하지 못하였음에도 불구하고 본인이 소속되어 있는 ★★★★★병원 ☆☆☆☆병원의 원장에게 겸임교수 활동을 위하여 ◆◆대학교에 제출할 서류가 있으니 ☆☆☆☆병원장 직인을 사용하겠다고 구두로 보고한 후 직접 직인을 날인하여 ◆◆대학교 측에 제출한 것으로 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 우리 공단에서는 직원들에게 연간 80시간의 의무교육을 실시하고, 일부 석사 및 박사과정을 지원하는 제도를 시행하는 등 학습을 장려하고 있으며, 대학에 강의를 하는 것은 많은 학습과 노력이 전제되어야 하므로 학업적 성취가 공단의 발전과도 연관성이 있다고 생각하여 겸직승인을 요청하였고, 같은 병원의 다른 직원들은 겸직활동을 하고 있으나 징계대상자의 겸직만 불승인된 것은 공정하지 못하며, 승인 불가 사유가 정당하지 않은 것으로 판단하여 이사장 면담을 요청하였으나 이루어지지 않는 등 개인적인 소명의 기회를 얻지 못한 점을 이유로 승인 불가를 수용할 수 없어 개인적으로 강의를 진행하였다고 변명하고 있습니다.

그러나 우리 공단에서 시행하는 ‘학습’은 ‘학습’이 개인의 직무를 앞서는 것이 아니라, 직원 개인의 역량강화를 통한 ‘직무수행’의 효율성·경제성 도모와 지속가능하고 바람직한 조직을 만들기 위함이므로 별도의 승인 절차를 마련하여 운영하는 것이며, ‘14년부터 ‘17년 7월말 현재까지 공단 및 각 소속기관에 요청된 학기제 대학강의 64건이 모두 승인 처리된 사실은 징계대상자의 요청 불승인이 공정하지 못한 것처럼 비추어질 수도 있으나, 같은 기간 요청된 겸직 승인 요청 15건(본 건 관련 2건은 미포함) 중 4건의 불승인(사유 : 직무 및 관리 공백 발생) 사례가 있었으며, 불승인 건 중 3건은 징계대상자와 동일한 소속기관인 ★★★★★병원에서 ‘15년 요청된 겸직 승인에 대한 불승인 건으로 징계대상자의 요청만을 특정하여 불승인 처리한 것처럼 공정하지 못하였다고 주장하는 것은 정당성이 결여됩니다.

또한, 실무인력의 과도한 외부활동으로 인한 업무공백 예방을 위하여 '16. 9.28. 「임직원 행동강령」이 개정되었고, 이후 '16.12.20.에 징계대상자의 2차 겸직승인 요청이 이루어져 공단 및 병원과 사전에 협약이 체결되지 않은 ◆◆대학교의 경우 출강 승인 자체가 불가능하여 신청요건이 성립되지 않는 것이므로 본사를 통한 승인요청 철자를 생략하고 병원 자체에서 불승인 통보한 것과 관련하여 징계대상자 개인의 수용 여부에 대한 정상참작의 여지가 없다고 볼 수 있습니다.

한편, 징계대상자는 겸직동의서 부적합 직인 날인 건과 관련하여 당시 ☆☆ ☆☆병원장 직인을 날인하기 전에 ☆☆☆☆병원장에게 구두로 직인을 날인할 것을 보고하였기 때문에 겸직동의서가 임의로 작성되어 제출된 것은 아니라고 주장하고 있습니다.

그러나 징계대상자는 병원에서 생성되는 일반적인 문서의 발송 시에 사용하는 ★★★★★병원장 직인(병원 총무노무부에서 관리)을 사용하지 않고, 겸직 승인 권한이 ☆☆☆☆병원장의 권한이 아니라는 사실을 인지하고 있으면서도 행정인력이 아닌 전문의로서 인장관리 등에 대한 행정적 이해가 상대적으로 부족할 수 있는 ☆☆☆☆ 병원장에게 용도에 적합하지 않은 제증명 발급 전용 직인을 사용할 것을 요청하였습니다.

또한, ☆☆☆☆병원장이 징계대상자로부터 겸임교수 임용을 위해 학교에 제출할 서류가 있어 직인을 사용하겠다고 구두로 보고받았고, 해당 서류 자체를 본 적이 없어 자세한 내용은 알지 못했지만 평소 강의에 대한 열의를 자주 피력해온 직속 부하직원의 요청을 거부하기 힘들었고, 연차를 사용하여 출강한다고 하여 이를 제재할 수 있는 상황도 아니라고 판단하여 '알아서 하라'는 취지로 대답했다고 진술한 것으로 볼 때 징계대상자는 위임전결 규정에 따른 정상적인 문서결재와 날인 시 직인사용부 작성 등 직인 사용을 위한 최소한의 행정적 절차도 거치지 않았으므로 정상적인 절차를 통해 직인을 사용한 것으로 볼 수가 없습니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지), 「임직원행동강령」 제25조(외부강의등의 사례금수수 제한), 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제14조(직인날인 또는 서명)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “징계”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2017. 7. .

감 사 ○ ○ ○